

TEMA 20: La inspección de los tributos: concepto y funciones de la inspección. El personal inspector: facultades. Actas de inspección, concepto y clases de actas: con acuerdo, de conformidad y disconformidad. Referencia a la potestad sancionadora.

La inspección de los tributos: concepto y funciones de la inspección.

La inspección tributaria consiste en el ejercicio de una serie de funciones administrativas dirigidas en general al control del correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entre otras, la LGT señala (y consideramos aplicables al ámbito local) las siguientes funciones:

- ☐ La investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones tributarias para el descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración.
- ☐ La comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones presentadas por los obligados tributarios.
- ☐ La realización de actuaciones de obtención de información relacionadas con la aplicación de los tributos.
- ☐ La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios fiscales.
- ☐ La información a los obligados tributarios con motivo de las actuaciones inspectoras sobre sus derechos y obligaciones tributarias y la forma en que deben cumplir estas últimas.
- ☐ La práctica de las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de comprobación e investigación.
- ☐ La realización de actuaciones de comprobación limitada.

El Consorcio de Tributos tiene delegada por la AEAT la inspección en el ámbito del IAE.

El personal inspector: facultades.

Los funcionarios que desempeñen funciones de inspección serán considerados agentes de la autoridad y deberán acreditar su condición, si son requeridos para ello, fuera de las oficinas públicas.

Las autoridades públicas prestarán la protección y el auxilio necesario a los funcionarios para el ejercicio de las funciones de inspección.

Los obligados tributarios deberán atender a la inspección y le prestarán la debida colaboración en el desarrollo de sus funciones.

El obligado tributario que hubiera sido requerido por la inspección deberá personarse, por sí o por medio de representante, en el lugar, día y hora señalados para la práctica de las actuaciones, y deberá aportar o tener a disposición de la inspección la documentación y demás elementos solicitados.

La inspección podrá personarse sin previa comunicación en las empresas, oficinas, dependencias, instalaciones o almacenes del obligado tributario, entendiéndose las actuaciones con éste o con el encargado o responsable de los locales. Excepcionalmente, y de forma motivada, la inspección podrá requerir la comparecencia personal del obligado tributario cuando la naturaleza de las actuaciones a realizar así lo exija.

Las actuaciones inspectoras se realizarán mediante el examen de documentos, libros, contabilidad, ficheros, facturas, justificantes, correspondencia con transcendencia tributaria, bases de datos informatizadas, programas, registros y archivos informáticos relativos a actividades económicas, así como mediante la inspección de bienes, elementos, explotaciones y cualquier otro antecedente o información que deba de facilitarse a la Administración o que sea necesario para la exigencia de las obligaciones tributarias.

Cuando las actuaciones inspectoras lo requieran, los funcionarios que desarrollen funciones de inspección de los tributos podrán entrar, en las condiciones previstas reglamentariamente, en las fincas, locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades sometidas a gravamen, existan bienes sujetos a tributación, se produzcan hechos imponible o supuestos de hecho de las obligaciones tributarias o exista alguna prueba de los mismos.

Actas de inspección, concepto y clases de actas: con acuerdo, de conformidad y disconformidad.

Las actuaciones del procedimiento de inspección deberán concluir en el plazo de:

- a) 18 meses, con carácter general.
- b) 27 meses, cuando concurra la Cifra Anual de Negocios del obligado tributario sea igual o superior al requerido para auditar sus cuentas (5,7 millones de euros) o bien esté integrado en un grupo de sociedades.

Las **actas** que documenten el resultado de las actuaciones inspectoras deberán contener, al menos, las siguientes menciones:

- a) El lugar y fecha de su formalización.
- b) El nombre y apellidos o razón social completa, el número de identificación fiscal y el domicilio fiscal del obligado tributario, así como el nombre, apellidos y número de identificación fiscal de la persona con la que se entienden las actuaciones y el carácter o representación con que interviene en las mismas.

c) Los elementos esenciales del hecho imponible o presupuesto de hecho de la obligación tributaria y de su atribución al obligado tributario, así como los fundamentos de derecho en que se base la regularización.

d) En su caso, la regularización de la situación tributaria del obligado y la propuesta de liquidación que proceda.

e) La conformidad o disconformidad del obligado tributario con la regularización y con la propuesta de liquidación.

f) Los trámites del procedimiento posteriores al acta y, cuando ésta sea con acuerdo o de conformidad, los recursos que procedan contra el acto de liquidación derivado del acta, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.

g) La existencia o inexistencia, en opinión del actuario, de indicios de la comisión de infracciones tributarias.

Clases de actas según su tramitación:

1. A efectos de su tramitación, las actas de inspección pueden ser con acuerdo, de conformidad o de disconformidad.

Actas de conformidad.

Cuando el obligado tributario o su representante manifieste su conformidad con la propuesta de regularización que formule la inspección de los tributos, y se hará constar expresamente esta circunstancia en el acta.

Se entenderá producida y notificada la liquidación tributaria de acuerdo con la propuesta formulada en el acta si, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la fecha del acta, no se hubiera notificado al interesado acuerdo del órgano competente para liquidar, corrigiendo en algún aspecto el expediente.

Con la conformidad se produce una reducción de las sanciones en un 30%.

Actas con acuerdo: Cuando para la elaboración de la propuesta existe una falta de concreción de determinados aspectos (conceptos jurídicos indeterminados, estimaciones, valoraciones o mediciones de datos, etc, que no puedan cuantificarse de forma cierta) y es posible concretarlos mediante un acuerdo con el obligado tributario.

Para la suscripción del acta con acuerdo será necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Autorización del órgano competente para liquidar

b) La constitución de un depósito, aval o seguro de caución, de cuantía suficiente para garantizar el cobro de las cantidades que puedan derivarse del acta.

Con el acuerdo se produce una reducción de las sanciones en un 50%.

Actas de disconformidad.

Cuando el obligado tributario o su representante no suscriba el acta o manifieste su disconformidad con la propuesta de regularización que formule la inspección de los tributos, se hará constar expresamente esta circunstancia en el acta, a la que se acompañará un informe del actuario en el que se expongan los fundamentos de derecho en que se base la propuesta de regularización.

En el plazo de 15 días desde la fecha en que se haya extendido el acta o desde la notificación de la misma, el obligado tributario podrá formular alegaciones ante el órgano competente para liquidar. Recibidas las alegaciones, el órgano competente dictará la liquidación que proceda, que será notificada al interesado.

Cuando el obligado tributario o su representante se niegue a recibir o suscribir el acta, ésta se tramitará como de disconformidad.

Referencia a la potestad sancionadora.

Esta regulación parte de un punto esencial: las sanciones no son un componente de la deuda tributaria. Tributo y sanción tributaria son conceptos diferentes. La norma tributaria tutela la efectividad del deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica. La normativa reguladora de las infracciones y sanciones lo que pretende es que se respete el Derecho vigente.

El art. 178 LGT impone que la potestad sancionadora en materia tributaria se ejercerá de acuerdo con los principios reguladores de la misma en materia administrativa, con las especialidades establecidas en esta Ley. En particular serán aplicables los principios de legalidad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad y no concurrencia.

La LGT establece el régimen jurídico por el que se desarrolla el procedimiento sancionador, ordenando que en defecto de sus previsiones se aplique supletoriamente las normas que, con carácter general, regulan el procedimiento sancionador en el ámbito administrativo: Leyes 39/2015 y 40/2015. .

Con carácter general, el procedimiento sancionador se transmitirá de forma separada a los de aplicación de los tributos, salvo:

- Renuncia del obligado tributario en cuyo caso se tramitará conjuntamente.
- Actas con acuerdo, en las que se incluye en la liquidación la propuesta de sanción.

Mientras la deuda tributaria es inmediatamente ejecutiva, la sanción tributaria no lo es, hasta tanto el acto administrativo que impone la sanción sea firme en vía administrativa.

Infracciones más habituales en la tributación local:

- ☐ Infracción tributaria por dejar de ingresar la deuda tributaria que debiera resultar de una autoliquidación
- ☐ Incumplir la obligación de presentar de forma completa y correcta declaraciones o documentos necesarios para practicar liquidaciones
- ☐ Solicitar indebidamente devoluciones, beneficios o incentivos fiscales
- ☐ Resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria

También, en el ámbito catastral tenemos infracciones:

- ☐ Falta de presentación de las declaraciones, no efectuarlas en plazo y la presentación de declaraciones falsas, incompletas o inexactas
- ☐ Incumplimiento del deber de aportar la referencia catastral.
- ☐ Incumplimiento del deber de comunicación.
- ☐ Incumplimiento del deber de suministrar datos, informes o antecedentes,
- ☐ Resistencia, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración catastral, ya sea en fase de gestión o de inspección